Ngày 27 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: **Bà Nguyễn Thị Kim Ngân**
Chủ tịch
Quốc hội
Hà Nội, Việt Nam

Ý kiến góp ý về luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư mới

Kính thưa Bà,

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ("JCCI") và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản ("JBIC") kính bày tỏ sự cảm kích của chúng tôi đến Quốc hội Việt Nam và các cơ quan ban ngành có liên quan, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi đã hết sức nỗ lực phát triển luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư mới ("PPP") tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc thiết lập luật PPP mới theo một cách thức hiệu quả sẽ là một cột mốc quan trọng để Việt Nam huy động được nhiều đầu tư hơn từ khu vực tư nhân cho việc phát triển hạ tầng và đẩy mạnh việc phát triển kinh tế của đất nước.

Sau khi xem xét bản dự thảo luật PPP mới nhất, chúng tôi mong muốn được đóng góp ý kiến như sau nhằm bảo đảm rằng luật mới sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư tư nhân hơn, bao gồm các nhà đầu tư Nhật Bản và nhà đầu tư nước ngoài khác, vào các dự án PPP tại Việt Nam. Chúng tôi vô cùng cảm kích Bà có thể đặc biệt xem xét các góp ý của chúng tôi bên dưới và cân nhắc các góp ý đó khi xây dựng luật PPP mới:

1. Các dự án nhà máy điện cần được áp dụng theo luật PPP mới:

- Được biết rằng hiện vẫn đang còn một cuộc thảo luận giữa các bên liên quan rằng các dự án nhà máy điện có thể bị loại trừ khỏi các lĩnh vực được áp dụng theo luật PPP mới. Chúng tôi cho rằng dự định của cuộc thảo luận đó nhằm để thực hiện các dự án nhà máy điện bằng cơ chế Nhà Máy Sản Xuất Điện Độc Lập ("IPP") theo Luật Đầu tư hiện hành.
- Tuy nhiên, ý kiến loại bỏ nhà máy điện ra khỏi luật PPP dường như không phù hợp với Nghị quyết số 55-NQ-TW (2020) của Bộ Chính trị khuyến khích các dự án đầu tư năng lượng theo hình thức PPP, và chúng tôi lo ngại rằng tiến trình đó có thể gây ra các vấn đề hệ trọng cho Việt Nam:
  a) Để đáp ứng nhu cầu điện đáng kể đang tăng lên nhanh chóng, Việt Nam cần phải có khoản đầu tư 15 tỷ Đô La Mỹ cho lĩnh vực năng lượng mỗi năm; tuy nhiên, khoản tiền này dường như quá lớn khó có thể thu hút vốn chỉ từ thị trường nội địa Việt Nam.
  b) Năng lực thực hiện các dự án điện của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn học hỏi. Thực tế rõ ràng là hiện nay Việt Nam vẫn đang đối mặt với rủi ro thiếu điện cục bộ do việc chậm trễ thực hiện dự án của các nhà đầu tư ít năng lực đó.
  c) Thiếu điện trong tương lai có thể dẫn đến việc giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài ("FDI") trong các lĩnh vực ngoài lĩnh vực điện, thế nhưng FDI là một trong các nhân tố quan trọng nhất của việc phát triển kinh tế của Việt Nam.
- Bởi vì nếu các dự án nhà máy điện được đầu tư theo hình thức các dự án IPP, cho dù theo Luật Đầu tư, không thể đảm bảo được các nhà đầu tư nước ngoài có thể nhận được hỗ trợ của chính phủ để làm cho dự án nhà máy điện trở thành được chấp nhận cho vay vốn theo phương thức như được mô tả trong phần 2 dưới đây, các nhà đầu tư FDI sẽ gặp khó khăn khi nhận tài trợ vốn nước ngoài có quy mô lớn cần để thực hiện các dự án nhà máy điện.

Theo đó, các nhà đầu tư FDI sẽ không thể thực hiện các dự án nhà máy điện ở Việt Nam như việc họ đã thực hiện trước đây dưới phương thức PPP.

- Vì vậy, chúng tôi đề nghị các dự án nhà máy điện cần được áp dụng theo luật PPP mới, nhờ vậy Việt Nam có thể huy động được "đầu tư chất lượng cao" từ các nhà đầu tư nước ngoài quan trọng.

2. Các dự án PPP cần được chấp nhận cho vay vốn theo phương thức "Cung Cấp Tài chính Dự án":

- Để huy động đầu tư quy mô lớn như đã nêu ở trên, các nhà đầu tư bắt buộc phải có thể sử dụng phương thức "Cung Cấp Tài chính Dự án" (huy động vốn bằng vay nợ dựa trên doanh thu và dòng tiền của một dự án cụ thể), bên cạnh phương thức "Tài chính Doanh nghiệp" (huy động vốn bằng vay nợ cho dự án dựa trên khả năng trả được nợ của công ty mẹ).
- Chúng tôi cho rằng những điểm quan trọng dưới đây cần được đề cập trong luật PPP mới, hoặc ít nhất cần bảo đảm rằng luật PPP không cấm hoặc hạn chế việc thực hiện các điểm sau trong các hợp đồng PPP, để các ngân hàng/tổ chức tài chính nước ngoài ("Bên Cho Vay") và các nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng hiệu quả phương thức "Cung Cấp Tài chính Dự án" để huy động đủ nợ vay cho dự án PPP, bao gồm dự án nhà máy điện:

a) **Bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của Doanh nghiệp Nhà nước và Đơn vị ký hợp đồng:** Với thách thức chung của Bên Cho Vay đối với rủi ro của khoản vay dài hạn của bên bao tiêu Việt Nam (như là bên mua điện trong trường hợp của các dự án nhà máy điện), Bên Cho Vay cần Chính phủ Việt Nam bảo lãnh nghĩa vụ thanh toán của bên bao tiêu và đơn vị liên quan.

b) **Bảo lãnh / Hỗ trợ cho việc Chuyển đổi tiền tệ và Chuyển tiền:** Trường hợp doanh thu của dự án được thanh toán bằng Đồng Việt Nam, Bên Cho Vay cần Chính Phủ Việt Nam bảo lãnh kép hỗ trợ để dự án được chuyển đổi đầy đủ 100% doanh thu từ Đồng Việt Nam sang Đô La Mỹ và chuyển tiền Đô La Mỹ vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

c) **Hợp đồng Dự án "được chấp nhận cho vay vốn" và Hợp đồng Bao tiêu**: Hợp đồng dự án PPP và hợp đồng bao tiêu (như là hợp đồng mua điện đối với các dự án nhà máy điện) cần "được chấp nhận cho vay vốn." Các điểm quan trọng để làm các hợp đồng đó được chấp nhận cho vay vốn bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau đây:

i. **Cơ cấu Doanh thu** cần bao gồm sắp xếp "Trên cơ sở Mất hoặc Trả tiền hợp đồng - Take Or Pay (TOP)", như là khoản thanh toán cho công suất, để bù đắp chi phí cố định của dự án bao gồm việc trả nợ. Khoản tiền thuộc về giá bán điện hoặc khoản thanh toán cho công suất cần được tính bằng Đô La Mỹ (cho dù việc thanh toán có thể được thực hiện bằng Đồng Việt Nam).

ii. **Thanh toán Chấm dứt** có thể phải trả khi chấm dứt hợp đồng dự án PPP và hợp đồng bao tiêu. Các trường hợp cho phép chấm dứt bao gồm nhưng không giới hạn: (1) vi phạm của bên bao tiêu Việt Nam hoặc bên Việt Nam khác là đối tác dự án quan trọng, và (2) các sự kiện bất khả kháng thuộc về tự nhiên hoặc chính trị kéo dài ảnh hưởng đến dự án hoặc bên Việt Nam là đối tác dự án quan trọng. Số tiền thanh toán chấm dứt đó ít nhất cần bù đắp được khoản nợ còn tồn đọng, chi phí chấm dứt trước thời hạn cho Bên Cho Vay và tiền hoàn lại cho nhà đầu tư, và phải trả bằng Đô La Mỹ.

iii. Khái niệm về **Bảo hộ trong trường hợp Thay đổi pháp luật** cần được quy định, theo đó việc bồi thường cho trường hợp thay đổi pháp luật gây ảnh hưởng tài

chính cộng dồn sẽ được bồi thường bằng cách điều chỉnh doanh thu hoặc thanh toán trực tiếp.

iv. **Bảo hộ đối với Sự kiện bất khả kháng thuộc về tự nhiên hoặc chính trị** cần được quy định, theo đó bên bao tiêu hoặc bên đối tác dự án PPP sẽ thanh toán khoản thanh toán được cho là khoản thanh cho công suất cho dự án trong trường hợp có (1) các sự kiện bất khả kháng thuộc về chính trị ảnh hưởng đến dự án hoặc bên Việt Nam là đối tác dự án quan trọng, và (2) sự kiện bất khả kháng thuộc về tự nhiên ảnh hưởng đến bên Việt Nam là đối tác dự án quan trọng, cùng với các trường hợp phù hợp khác.

v. **Quyền Tiếp Nhận Dự án và Quyền Xử Lý Biện pháp bảo đảm của Bên Cho Vay** cần có tính khả dụng cho Bên Cho Vay. Các quyền đó sẽ cho phép Bên Cho Vay tham gia vào dự án và khắc phục vi phạm trước khi chấm dứt hợp đồng PPP, đồng thời nắm quyền kiểm soát và bán các tài sản của dự án trong trường hợp xảy ra vi phạm theo các hợp đồng vay hoặc hợp đồng PPP. Trường hợp các bên Việt Nam là bên đối tác của hợp đồng PPP đòi quyền tiếp nhận dự án, thì quyền tiếp nhận dự án đó sẽ được cấp dưới quyền của quyền tiếp nhận dự án của Bên Cho Vay.

d) **<u>Linh hoạt đối với việc chọn Nhà thầu nước ngoài</u>**: Dự thảo luật PPP mới hiện nay quy định việc lựa chọn nhà thầu trong nước cho việc xây dựng và vận hành các công trình dự án PPP. Các nhà đầu tư và bên cho vay quốc tế sẽ thông thường yêu cầu về khả năng tự do lựa chọn giữa nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài đối với việc xây dựng và vận hành dự án PPP. Quy định pháp luật yêu cầu sử dụng nhà thầu trong nước sẽ làm giảm tính hấp dẫn của dự án PPP đối với bên cho vay và nhà đầu tư quốc tế, làm giảm tính cạnh tranh, và cản trở đáng kể việc đầu tư.

e) **<u>Linh hoạt đối với việc chọn Luật áp dụng</u>**: Bên Cho Vay quốc tế sẽ thông thường yêu cầu áp dụng Pháp luật Anh làm luật áp dụng cho các hợp đồng dự án bao gồm hợp đồng bao tiêu hoặc ít nhất là sử dụng Pháp luật Anh để giải thích các hợp đồng dự án quan trọng.

Chúng tôi trân trọng cám ơn Bà xem xét và phản ánh các góp ý của chúng tôi vào luật PPP mới. Nếu Bà có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được trả lời các câu hỏi của Bà.

Trân trọng,

HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Sudo Kazunori
Chủ tịch
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

※**Đồng kính gửi:**
- Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
- Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công thương
- Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính
- Ông Takio Yamada - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam